رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣١٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٩هـ

الموضوعات

تأديب - مدني - قرارات تأديبية - الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي - الإهمال في أداء العمل - عدم الإبلاغ عن تلفيات حديقة - عقوبة الحسم من الراتب - نطاق مسؤولية الموظف - عدم مساءلة الموظف عما يخرج عن اختصاصه - عيوب القرار الإداري - عيب السبب - تعريف ركن السبب.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بالحسم من راتبه - استناد القرار محل الدعوى إلى إهمال المدعي في أداء العمل جراء سقوط ألعاب حديقة بسبب صدأ دون الإبلاغ عنه - الأصل أن الموظف الحكومي أمين على المصلحة العامة في نطاق اختصاصه ومسؤولياته - الثابت أن المدعي يعمل بالإدارة العامة لصيانة الحدائق، وليس من مهام تلك الإدارة صيانة ألعاب الحدائق؛ مما تخرج صيانة الألعاب عن مسؤوليات المدعي الوظيفية - ثبوت قيام المدعي بالإبلاغ عن حالة الحديقة والألعاب قبل وقوع حادثة سقوط الألعاب بعدة أشهر - عدم قيام القرار محل الدعوى على سند صحيح - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣٢) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ.
- المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.

الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى فيما قدمه المدعي بصحيفة دعواه وما تضمنته جلسات المرافعة المرئية من أنه يعمل لدى المدعى عليها، وقد صدر بحقه القرار التأديبي رقم (٤٢٠٠٠٦٣٩٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ القاضي بمعاقبته بحسم شهر من راتبه الشهري، وانتهى إلى طلب إلغاء القرار. وبسؤاله متى علم بالقرار، ومتى تبلغ به، وهل تظلم منه للخدمة المدنية؟ أجاب بأنه علم به بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٨هـ، وتبلغ به بذات التاريخ، وأنه تظلم منه للخدمة المدنية إلا أنه قوبل بالرفض، وأرفق ما يثبت ذلك. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، وطلب جوابه على الدعوى، وبسؤاله هل تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي قبل إصدار القرار محل الدعوى؟ مع تقديم ما يثبت ذلك. قدم مذكرة رد عبر خدمة تبادل المذكرات تضمنت: أولاً: أنه صدر قرار العقوبة بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ، وتم تبليغ الموظف بالقرار الصادر بحقه عبر بريده

الرسمي بالعمل بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/١٠م، ثم الموظف تظلم لوزارة الخدمة المدنية بتاريخ ١٤٤٢/٦/٥هـ بعد مضي الستين يوماً، أي أن المدعي لم يقم بالتظلم خلال المدة النظامية، ستين يوماً من علمه بالقرار الصادر استناداً للفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. ثانياً: أنه تم مساءلة المدعي عن طبيعة عمله ومهامه؟ فأجاب أن عمله هو الإشراف على المزروعات من زراعة وري ونحوهما؟ كما تم سؤاله لماذا لم يرفع تقريراً لإدارة صيانة الحدائق عن تلك اللعبة رغم وضوح تآكل قوائمها وخطورة بقائها حيث إن تلك الحديقة كانت من ضمن المواقع التي كلف بها؟ فأجاب أنه يمر على الحديقة ويفحص المزروعات فقط، وأن العيب في تلك اللعبة كان مغروساً بالأرض ولم يطلع عليه. فعقب المدعي بمذكرة رد قدمها عبر خدمة تبادل المذكرات تضمنت: أولاً: بخصوص إبلاغه بالقرار الصادر بحقه، فلم يتبلغ بالقرار إلا من قبل مشرفه المباشر بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٨هـ، أمّا ادعاء إبلاغه عن طريق البريد، فالمدعى عليها لم تمكنه منه حيث إنها لم توفر له مكتباً ليعمل عليه أو جهاز كمبيوتر ليطلع على الإيميلات، حتى إن تعاميم العمل تصله بشكل ورقي ليقوم بالتوقيع عليها وأن طبيعة عمله عمل ميداني، ويؤكد بأنه لم يستلم أي تعميم عن طريق الإيميل طيلة عمله في الأمانة. ثانياً: بخصوص ما ذكره ممثل المدعى عليها من أنه لم يتم رفع التظلم إلا بتاريخ ١٤٤٢/٦/٥هـ؛ فهذا غير صحيح بل تم مخاطبة مكتب الأمين برقم المعاملة (٤٢٠٠١٧٣٢١٤) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢هـ، وتم مخاطبة إدارة الموارد البشرية ومراجعتهم بشكلٍ شبه يومي من تاريخ تبلغه بالقرار

حتى أنه لم يرده خطاب منهم إلا بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢١هـ. ثالثاً: أن اختصاص عمله محصور ومحدد بالعناية بالنباتات وقصها وتقليمها وذلك بنص القرار الإداري رقم (٢٣٧١) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٨هـ، ولا علاقة له بالألعاب وصيانتها، وتم نقله من الموقع الذي وقعت فيه الحادثة قبل وقوعها بما يقارب الشهر، بنص القرار رقم (٤١٠٠٥٨٢٢١٥) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ. رابعاً: أنه يوجد إدارة مستقلة بأمانة المنطقة بمسمى إدارة الصيانة والتشغيل الزراعي حيث ورد في الفقرة السابعة من تنظيم عمل هذه الإدارة ما نصه: "عمل برنامج دوري لصيانة الألعاب في الحدائق والساحات على أن تكون الصيانة بمستوى فني..."، وسبب هذه الحادثة متعلق بهذه الإدارة، وأنه لا يعمل تحت هذه الإدارة وإنما عمله تحت إدارة العناية بالمزروعات، وانتهى إلى طلب إلغاء القرار رقم (٤٢٠٠٠٦٣٩٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ. فعقب ممثل المدعى عليها بمذكرة تضمنت: أولاً: أن المدعي أفاد بأن ليس له علاقة بالألعاب حيث إن اختصاص عمله محصور بالعناية بالنباتات وقصها وتقليمها وهذا غير صحيح حيث كُلف مشرفاً على الحديقة لتدوين الملاحظات على تلك الحديقة ومن ضمنها الألعاب الموجودة بالحديقة مع الأعمال التي ذكرها، ولو افترضنا أن ليس له علاقة بالألعاب وعمله محصور على الإشراف بالمزروعات من زراعة وري ونحوها فإن هنالك إهمالاً من قبل المدعي حيث كان يشاهد الماء ينغمر إلى تلك اللعبة مما أدى إلى تعرضها للتلف، وكان من الواجب أن يقوم بتدوين ملاحظة ورفعها حسب النموذج الذي يتم تعبئته من قبل المراقبين بتوجيه المياه بعيداً عن تلك الألعاب.

ثانياً: أفاد المدعي بأنه تم نقله من الموقع الذي وقع فيه الحادثة قبل وقوعها بما يقارب الشهر؛ صحيحٌ أنه تم نقله قبل وقوع الحادثة بما يقارب الشهر، ومعلوم أن الصدأ لا ينشأ بيوم وليلة، وإنما مع مرور الأيام والأشهر ينشأ الصدأ، فقبل نقله من الموقع كان هنالك صدأ على تلك المرجيحة بسبب المياه التي تغمرها، ونقله قبل وقوع الحادثة بشهر لا يعفيه من المسؤولية حيث كان يوجد صدأ وتلف على تلك اللعبة أثناء تكليفه بالإشراف على الحديقة ولم يبلغ عنه، مما يتضح معه وجود إهمال من قبل المدعي أثناء إشرافه على الحديقة، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى. وبعرض ذلك على المدعي عقب بمذكرة تضمنت: أن أسباب سقوط تلك المرجيحة هو تعرضها إلى التلف وذلك بسبب وصول مياه الري إليها، فالمرجيحة وضعت في المسطحات الخضراء في منتزه الهدية قبل حادث سقوطها قرابة الثمانية سنوات، وذلك من تاريخ ١٤٣٣/١/١٦هـ، وأنه كلف بمنتزه الهدية بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٨هـ، وتم نقله إلى منطقة الصفراء بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ فترة عمله، وأثناء فترة عمله في المنطقة سلم مؤسسة المزروعات إشعاراً بإبعاد الرشاشات عن ألعاب الأطفال، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٨/٩هـ وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٨هـ وأرفق ما يثبت ذلك، كما أنه عندما صدر قرار مدير عام صيانة الحدائق رقم (٢٣٧٦) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٨هـ بإنشاء إدارة مستقلة بمسمى إدارة الصيانة والتشغيل الزراعي، ومن مهام هذه الإدارة عمل برنامج دوري لصيانة الألعاب في الحدائق والمنتزهات، وهذه الإدارة تعلم أن المراجيح وضعت قديماً في المسطحات الخضراء، لماذا لم تقم تلك الإدارة بعمل تقرير لها وعمل

صيانة كون هذا من مهام عملها، ولماذا لم يحاسب من أمر بتركيب المراجيح داخل المسطحات الخضراء ولم يعمل لها صيانة طوال السنوات السابقة، كما أن الحداد استلم بلاغاً عن مرجيحة منتزه الهدية وذهب إلى الموقع قبل وقوع الحادث ولم يقم بإصلاحها، مما أدى إلى وقوع الحادثة. وبسؤال ممثل المدعى عليها عما يبديه حيال ما قدمه المدعي برفق مذكرته المقدمة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ، من إشعار ضبط وإثبات مخالفة بلدية؟ لم يقدم سوى محاضر التحقيق مع المدعي قبل إصدار العقوبة بحقه. ثم بعد ذلك قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم للأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها التأديبي رقم (٤٢٠٠٠٦٣٩٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ الصادر بحقه وفقاً لما هو مُبين في الوقائع؛ فإن دعواه تكون من دعاوى الطعن على القرارات الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام الديوان. وعن قبول الدعوى، فإن المدعي يطلب إلغاء القرار

رقم (٤٢٠٠٠٦٣٩٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ، وقد علم به بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨هـ، وقد تظلم منه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) بالخطاب المؤرخ في ١٤٤١/٤/٨هـ، إلا أنه لم يُجب لطلبه، ثم تقدم إلى هذه المحكمة بدعواه الماثلة بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢١هـ، وقد نصت الفقرة (٤) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ على ما يلي: "يجب قبل رفع الدعوى -إذا كانت متعلقةً بشؤون الخدمة المدنية- التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وعلى الوزارة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض، أومن تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للوزارة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الوزارة برفض التظلم مسبباً. وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز له خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء هذه المدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية"؛ مما يعني أن هذه الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية.

وعن موضوع الدعوى، فإن المدعي يطلب إلغاء القرار التأديبي رقم (٤٢٠٠٠٦٣٩٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ الصادر من أمين منطقة القصيم المتضمن معاقبته بحسم شهر من راتبه وذلك طبقاً للمادة (٣٢/أولا/٣) من نظام تأديب الموظفين الصادر

بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ بسبب الإهمال في العمل. وحيث إن الركن الأساس في هذه الدعوى هو القرار الصادر من المدعى عليها، وولاية المحكمة في تمحيص هذا القرار وما يشوبه من عيوب تنتهي به إلى الإلغاء أو الإمضاء، وبما أن عيوب القرار الإداري أجملتها المادة (١٣) من نظام الديوان، وهي عيب عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. وبما أن المدعي قد طعن في القرار محل الدعوى بعدم صحة سببه، وأنه لا يوجد أي مستند نظامي يثبت ذلك، وبما أن سبب القرار هو الواقعة المادية التي تسبق القرار وتؤدي إلى اتخاذه، ويجب على مصدر القرار أن يتحقق من ثبوت تلك الواقعة لقيام القرار عليها، وإلا أصبح القرار غير قائم على وقائع ثابتة، وحيث ثبت للدائرة -وهي بصدد التحقق من مدى صحة القرار ونظاميته محمولاً على سببه ومستنده- أن المدعي يعمل على وظيفة فني زراعي بالمرتبة التاسعة ويعمل بالإدارة العامة لصيانة الحدائق، قسم إدارة العناية بالمزروعات، وحيث إنه باطلاع الدائرة على القرار الإداري الصادر من مدير عام صيانة الحدائق المؤرخ في ١٤٤١/٢/٢٨هـ، المرفق بملف الدعوى، والذي تضمن: "تغيير مسمى ومهام ومسؤولية هذه الإدارة"، وقد نصت الفقرة (ثالثاً) من ذات القرار على: "مهام الإدارة: ١-صيانة المزروعات بأنواعها. ٢-مراقبة أداء مقاولي العقود والتقييم فيما يخص كافة أعمال العناية بالمزروعات. ٣-تأمين الشتلات الزراعية بأنواعها"، كما نصت الفقرة رابعاً على أن: "يعمل بهذا القرار اعتباراً من

تاريخه"؛ وبالتالي يتبين أنه ليس من مهام الإدارة التي يعمل المدعي تحت مظلتها (صيانة الألعاب في الحدائق)؛ وعليه فإن صيانة اللعبة التي وقعت الحادثة بسببها ليست من اختصاص المدعي وخارجةٌ عن مسؤولياته وواجباته. علاوةً على أن الثابت أن المدعي قام برفع نموذجي (إشعار ضبط وإثبات مخالفة بلدية) قبل وقوع الحادثة بأكثر من أربعة أشهر، وأن الإشعار الأول كان بتاريخ ١٤٤١/٨/٩هـ، والإشعار الثاني بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٨هـ، متضمنةً طلب إبعاد رشاشات الماء عن ألعاب الأطفال؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء القرار محل الدعوى لعدم قيامه على أساسٍ صحيح من الواقع والنظام. ولا ينال من ذلك ما أجابت به المدعى عليها من أن الإجراء المتخذ من قبلها بحق المدعي صحيح، حيث إن سبب وقوع الحادثة هو وجود إهمال من قبل المدعي في عمله؛ فتجيب الدائرة عن ذلك بأن أي موظف حكومي أمين على المصلحة العامة في نطاق اختصاصه ومسؤولٌ أن يبذل قصارى جهده فيما أُنيط به من واجباتٍ ومهام، فإذا قصر الموظف في أداء مهام وظيفته المناطة به أو ارتكب مخالفةً إداريةً تستوجب الجزاء الإداري فيجب محاسبته على ذلك وفق قواعد التأديب المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين، أما إذا لم يقصر الموظف في أداء مهام وظيفته المناطة به ولم يرتكب مخالفة إدارية تستوجب الجزاء الإداري -كما هو الحال في هذه الدعوى الماثلة - فإنه لا يُؤاخذ بريءٌ بجرمٍ لا يسأل عنه، إضافةً إلى أنه يوجد إدارة مستقلة بأمانة المنطقة بمسمى (إدارة الصيانة والتشغيل الزراعي) منشأة بموجب القرار الإداري المؤرخ في ١٤٤١/٠٢/١٨هـ، ومن مهامها (عمل برنامج دوري

لصيانة الألعاب في الحدائق والساحات على أن تكون الصيانة بمستوى فني...إلخ)

وفقاً لما ورد في القرار -آنف الذكر- المرفق صورة منه بملف الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء القرار التأديبي رقم (٤٢٠٠٠٦٣٩٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ المتضمن مجازاة الموظف (...) بحسم شهر من راتبه.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه إلى: إلغاء القرار التأديبي رقم (٤٢٠٠٠٦٣٩٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ فيما تضمنه من مجازاة الموظف (...) بحسم شهر من راتبه؛ تأسيساً على أن القرار محل الدعوى تضمن مجازاة أكثر من موظف، وأن مقتضى الدقة التي تمليها قواعد العدالة توجب أن يكون منطوق الحكم دقيقاً لا ينزع للبس من أي باب.